

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5048/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สม พงษ์ เชื้อ ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 266, มาตรา 268, มาตรา 341

จำเลยทั้งสองกับพวกนำโฉนด ที่ดินซึ่งทำปลอมขึ้นไปใช้แสดงหลอกลวงผู้เสียหายจนผู้เสียหายหลงเชื่อยอมให้จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงิน 300,000 บาท และรับเอาโฉนดที่ดินปลอมดังกล่าวไว้เป็นประกัน ดังนี้ถือว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมประกอบในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดิน โดยจำเลยทั้งสองกับพวกมีเจตนาจะให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เสียหาย เมื่อจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกระทำการดังกล่าวในวาระเดียวกัน จึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตาม ป.อ. มาตรา 90.

โจทก์ฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันปลอมโฉนดที่ดิน 1 แปลงขึ้นทั้งฉบับ ใส่ชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วจำเลยกับพวกนำโฉนดที่ดินที่ทำปลอมนั้นไปใช้อ้างแสดงต่อผู้เสียหายเพื่อขอกู้เงิน ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินจริง ยอมให้จำเลยทั้งสองกับพวกกู้เงินไป 300,000 บาท การกระทำของจำเลยกับพวกน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและประชาชน ขอ

ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 266, 268, 341, 83, 90, 91 ริมของกลางและให้จำเลยคืนเงิน 300,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 341, 83, 90, 91 ความผิดตามมาตรา 268 ประกอบด้วย มาตรา 265 ลงโทษจำคุก 2 ปี ความผิดตามมาตรา 341 ลงโทษจำคุก 2 ปี รวมเป็น จำคุก 4 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุ บรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268, 341, 83, 90, 91 ความผิดตามมาตรา 268 ลงโทษจำคุก 2 ปี ความผิดตามมาตรา 341 ลงโทษจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี ริมของกลาง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้เงิน 300,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวผิด กฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และเป็นเหตุในลักษณะคดี ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 จำคุกจำเลยทั้งสอง คนละ 2 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่ง หนึ่งตามมาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2526 เวลาประมาณ 13 นาฬิกา นายประจบเปล่งสะอาด นำจำเลยทั้งสองกับนาย จำรัส เข้มเวียน ไปขอกู้ยืมเงิน 300,000 บาท จากผู้เสียหาย โดยนำโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการที่ปลอมขึ้นไปใช้แสดงแก่ผู้เสียหายว่าเป็น โฉนดที่ดินที่แท้จริงและจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดดังกล่าว จำเลยทั้งสอง กับนายจำรัสเอาบัตรประจำตัวประชาชนของแต่ละคนให้ผู้เสียหายดูด้วย ผู้เสียหาย หลงเชื่อตามข้อความที่จำเลยทั้งสองกับนายจำรัสหลอกลวงจึงยอมให้จำเลยที่ 1 กู้ ยืมเงิน 300,000 บาทโดยทำสัญญากู้ยืมเงินกันไว้และรับเอาโฉนดที่ดินปลอมดัง กล่าวไว้เป็นประกัน ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยทั้งสองกับพวก ร่วมกันใช้เอกสาร สิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมประกอบในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อหลอก หลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดิน โดยจำเลยทั้งสองกับพวกมีเจตนา จะให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เสียหาย และจำเลยทั้งสองกับพวก ร่วมกันกระทำการดัง กล่าวในวาระเดียวกัน เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย หลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกา โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ